

U IME CRNE GORE

PRIVREDNI SUD CRNE GORE, sudija Snežana Grujić, u pravnoj stvari tužioca SERGEY CHEPINOGA, iz Ruske Federacije, kojeg zastupaju punomoćnici Saša Vujačić i Jelena Vujisić, advokati iz Podgorice, protiv tuženih: 1. „HRAST CG“ DOO Podgorica koga zastupa punomoćnik Sanja Radulović, advokat iz Podgorice i 2. „CAPITAL PLUS“ DOO Podgorica, koga zastupa Aleksandra Rogošić, advokat iz Podgorice, uz učešće umješaka na strani tuženih "ROMULUS PARTNERS" DOO Podgorica, koga zastupa punomoćnik Jelena Tadić Palibrk, advokat iz Podgorice, radi utvrđenja ništavosti ugovora, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene dana 08.05.2026. godine, u prisustvu punomoćnika stranaka, a u odsustvu uredno pozvanog umješaka, dana 04.06.2026. godine donio je

P R E S U D U

UTVRĐUJE SE da je ništav Ugovor o zajedničkoj gradnji UZZ.br. 712/20 od 02.02.2020. godine, potpisan između prvotuženog i drugotuženog, ovjeren pred notarom Vericom Knežević iz Kotora.

OBAVEZUJU SE tuženi da, na ime troškova postupka, plate tužiocu iznos od 6.806,25 €, u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti presude.

O b r a z l o ž e n j e

Tužilac je u tužbi, podnescima i riječi na raspravi, preko punomoćnika naveo da su prvotuženi i drugotuženi dana 02.12.2020. godine zaključili Ugovor o zajedničkoj gradnji, posl.oznake UZZ 712/20, ovjeren pred notatom Vericom Knežević iz Kotora, i to prvotuženi kao investitor, a drugotuženi kao suinvestitor. Pojasnio je da je Statutom društva prvotuženog jasno predviđeno da bez saglasnosti tužioca, kao osnivača „Capital plus“ DOO Podgorica niko ne može otuđiti nepokretnost, niti na drugi način raspolagati imovinom i pravima koje ima to privredno društvo. Naveo je da je tužilac kao osnivač i većinski vlasnik drugotuženog, sa udjelom od 90% procenata, nije dao ovlaštenje izvršnom direktoru drugotuženog za raspolaganje stvarnim pravima koja društvo ima na nepokretnostima, niti je izvršni dužnik direktor i manjinski osnivač drugotuženog Volodymyr Banchenko ikada tužioca obavijestio o prednjem, niti zatražio od tužioca saglasnost za zaključenje predmetnog ugovora. Pojasnio je da je manjinski osnivač prenio svojinska prava, odnosno pravo korišćenja na nepokretnosti sa privrednog društva „Capital plus“ doo Podgorica, upisane u LN 989 i LN 977 KO

Bečići na društvo "Hrast" DOO Podgorica, a za šta shodno zakonu i statutu društva nije bio ovlašten, što je tužilac slučajno otkrio uvidom u elektronsku bazu podataka katastra. Dodao je da je Ugovorom o zajedničkoj gradnji izvršen prenos stvarnih prava što ukazuje da se radi o simulovanom pravnom poslu, koji je izvršen radi prenosa prava korišćenja (svojine) a što ne može biti predmet Ugovora o zajedničkoj gradnji, što i notar konstatuje u svom notarskom zapisu. Dalje je naveo da u prilog prednjem ide činjenica da je izvršni direktor i manjinski osnivač Volodymyr Banchenko nezakonito pokušao da prenese svoj udio u drugotuženom na Radnić Miloja, sina osnivača prvotuženog, koji postupak je okončan rješenjem Centralnog registra privrednih subjekata kojim je zahtjev za prenos udjela odbijen kao neosnovan. Naveo je da se iza Ugovora o zajedničkoj gradnji krije regulisanje dužničko povjerilačkih odnosa između Volodymyr Banchenko i Radnić Miloja i Radnić Lazara koje se pokušava riješiti prenosom stvarnih prava na imovini drugotuženog. Ukazao je da kao Volodymyr Banchenko izvršni direktor nije sproveo proceduru koja je neophodna za usklađivanje djelatnosti kod prvotuženog sa novim Zakonom o privrednim društvima, dok je raniji pokušaj većinskog osnivača da izvrši usklađivanje sa novim zakonom opstruiran. Kako se zakonska posledica neusklađivanja poslovanja društva sa novim Zakonom o privrednim društvima ogleda u iniciranju sudske likvidacije privrednog društva, koja se od strane Vladimira Banchenka očigledno pokušava iznuditi, to jasno ukazuje da je namjera da imovina drugotuženog koja je nezakonito prenijeta na prvotuženog, ostane u njihovom posjedu bez daljih obaveza prema drugotuženom, čime bi se tužiocu kao osnivaču nanijela ogromna šteta. Dodao je da na prednje ukazuje činjenica da je Ugovorom o zajedničkoj izgradnji prenijeto stvarno pravo korišćenja sa drugotuženog na prvotuženog u punom obimu 1/1, što nije učinjeno kod ovakvih ugovora gdje se uglavnom ugovora suvlasništvo, jer se radi o zajedničkoj gradnji, odnosno investiranju. Naveo je da je protiv izvršnog direktora drugotuženog podnio krivičnu prijavu i dopunu krivične prijave Osnovnom državnim tužilaštvu u Podgorici, zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, prevare, zloupotreba ovlašćenja u privredi i falsifikovanje isprave, jer je isti bez ikakvog ovlašćenja izdatog od strane tužioca raspolagao imovinom društva čiji je izvršni direktor i preduzimao radnje koje sadrže elemente krivičnog djela, a sve u cilju oštećenja tužioca. Takođe je naveo da pred ovim sudom u toku postupak radi isključenja Volodimira Banchenka iz društva Capital plus DOO Podgorica, zbog nezakonitog postupanja u svojstvu manjinskog osnivača ovog privrednog društva. Petitumom tužbe tražio je da se usvoji tužbeni zahtjev i utvrdi da je ništav Ugovor o zajedničkoj gradnji od 02.02.2020. godine, potpisan između prvotuženog i drugotuženog, poslovne oznake UZZ 712/20, ovjeren pred notarom Vericom Knežević.

Tokom postupka istakao je da su navodi drugotuženog iz odgovora na tužbu neosnovani, te da drugotuženi priznaje da je bez saglasnosti tužioca, kao osnivača i većinskog vlasnika društva Capital plus DOO Podgorica potpisao Ugovor o zajedničkoj gradnji UZZ 712/20 od 02.12.2020. godine. Naveo je da je izvršni direktor i manjinski osnivač drugotuženog zaključivši ugovor sa prvotuženim, koji je već vrijeme

zaključenja ugovora bio nelikvidan i dalje se nalazi u blokadi prema evidenciji CBCG sa brojem dana blokade od 705, što dodatno potvrđuje da namjera prvotuženog nije bila da pristupi izvršenju zaključenog ugovora, već da se zaključenjem tog ugovora prikriju drugi motivi uključujući regulisanje dužničko povjerilačkih odnosa izvršnog dužnika drugotuženog prema prvotuženom. Istakao je da je firma Hrast CG DOO osnovana od strane Lazara Radnića pod nazivom Graditelj LSR doo Podgorica, i da je u to vrijeme izvršni direktor bio Miloje Radnić, koji se pojavljuje kao punomoćnik Pavlović Žarka, prilikom zaključenja Ugovora o pristupanju i prenosu udjela od 06.11.2020. godine, zaključen između Volodymyr Banchenko (suosnivač drugotuženog) i Žarka Pavlovića preko punomoćnika Miloja Radnića kojim se prenosi 10% udjela u društvu Capital Plus DOO za ugovorenu cijenu od 165.000,00€ za koju se konstatuje da je navodno u cjelosti isplaćena. Ukazao je da je navedeni Ugovor o pristupanju i prenosu udjela zaključen bez znanja tužioca, i isti je u cjelosti nezakonit, što potvrđuje činjenica da je CRPS odbio da registruje prenos udjela. Istakao je da je prvotuženi u avgustu 2023 promijenio osnivača i izvršnog direktora, ali da to ne oslobađa odgovornosti prethodnog osnivača i odgovornog lica za radnje koje su isti preduzimali protivzakonito. Činjenica da je račun prvotuženog u blokadi od marta 2021 godine, dakle preko dvije i po godine, ukazuje da namjera prvotuženog nije bila nikakva investicija, jer nije imao ni sredstava ni kapaciteta za isto. Nadalje je naveo da iz fotografija koje je prvotuženi dostavio a za koje tvrdi da su fotografije predmetnog zemljišta, na kojima se vidi da je započeta neka gradnja pri čemu nije dostavio ni jedan dokument kojim bi dokazao da se radi o legalnoj gradnji. Naveo je da je po njegovom zahtjevu od strane nadležnog ministarstva obaviješten da na predmetnoj parceli nije prijavljeno građenje objekta, što ukazuje da se radi o nelegalnoj gradnji, zbog čega je tužilac podnio zahtjev nadležnoj inspekciji radi preduzimanja daljih mjera. Sama činjenica da se vrši nelegalna gradnja na zemljištu ukazuje i da je cilj zaključenja Ugovora o zajedničkoj gradnji UZZ 712/20 od 02.12.2020. bio prenos prava svojine na zemljištu bez naknade, koje bi se koristilo za dalje nezakonite radnje, te da namjera prvotuženog nije bila da postupa u skladu sa odredbama zaključenog ugovora već da stekne imovinsku korist na nezakonit način. U odnosu na navode prvotuženog da je pribavio Urbanističko tehničke uslove, naveo je da isti ne pominje da je sačinio validnu dokumentaciju po osnovu tih UT uslova za gradnju objekta i početak građenja prijavio nadležnom organu. Dalje ukazuje da je paušalno navođenje prvotuženog da je platio dažbine, angažovao mašine i kupovao materijale jer je isti bio u saznanju da je zemljište stekao na nelegalan način po osnovu ništavog pravnog posla i da je isto tako svjesno preduzeo građenje suprotno Zakonu o prostornom planiranju i urbanizmu.

Tužilac je u podnesku od 18.03.2025.godine naveo da je u saznanju da su nepokretnosti koje su po osnovu Ugovora o zajedničkoj gradnji UZZ br.712/20 od 02.12.2020. nezakonito prenijete sa drugotuženog na prvotuženog, dalje prenijete na Seada Crnovršanina, te je Uprava za nekretnine PJ Budva donijela Rješenje 919-104-UP1175/25 OD 06.03.2025. godine, kojim je dozvoljena promjena upisa u LN br.989 KO Bečići, na kat.parc. br.16,17,18,19 i 20 upisano na Hrast CG DOO u obimu

1/1 korišćenja, i to upisom na Crnovršanin Seada, osnov sticanja kupovina. Takođe je naveo da i druga nekretnina koja je bila predmet Ugovora o zajedničkoj gradnji upisana u LN 977 KO Bečići, kat.parc.634, šume 2 klasa površine 6039m² je dalje prenijeta na Romulus Partner doo Podgorica, što proizilazi iz LN 977 KO Bečići. Pojasnio je da je prvobitno po osnovu Ugovora o zajedničkoj gradnji UZZ br. 712/20 od 02.12.2020. godine, Rješenjem 919-104-UPI-5651/20 od 28.12.2020. godine Uprave za nekretnine PJ Budva dozvoljen prenos svojinskih prava, tj.pravo korišćenja sa društva Capital plus doo u korist društva Hrast CG doo, i to u B listu LN br.977 KO Bečići, na kat.parc.br.634 šume II klase, površine 6039m², kao i u B listu LN br.989 KO Bečići, kat.parc.br.16 voćnjak III klase, pov.541m², kat.parc.br.17 šume III klase, pov.1200m², kat.parc.br.18 šume III klase, pov.208m², kat.parc.br.19 voćnjak III klase, pov.207m², kat.parc.20 šume III klase pov.472m² pri čemu je kao osnov sticanja naznačen „pravni posao“.Posebno je istakao da je u notarskom zapisu Ugovora o zajedničkoj gradnji UZZ 712/20 od 02.12.2020. godine na strani 13 konstatovano da su ugovorne strane upoznate da ovaj ugovor ne predstavlja valjanu ispravu za upis prava svojine kod Uprave za nekretnine PJ Budva, a da aneks ugovora ili ugovor o fizičkoj diobi nakon izvršene etažne razrade objekta, zajedno sa ovim ugovorom mogu predstavljati isprave podobne za upis prava svojine kod Uprave za nekretnine PJ Budva.Dalje je naveo da i pored navedenog na zahtjev tuženih je izvršen navedeni upis u katastar, što potvrđuje činjenicu da Ugovor o zajedničkoj gradnji nije zaključen radi zajedničkog ulaganja već radi nezakonitog prometa nekretnina sa društva Capital Plus doo u korist društva Hrast CG doo i to bez naknade, čime se tužiocu nanosi milionska šteta. Dodao je da je samim prometom nepokretnosti koje su sa drugotuženog prenijete na prvotuženog u cilju zajedničke gradnje, tj.zajedničkog ulaganja prometovane na treća lica, potvrđuje da je otpao osnov ugovora o zajedničkoj gradnji, jer zajednička gradnja više nije moguća, što takođe -predmetni ugovor čini ništavim.

Podneskom od 04.02.2026. godine pun. tužioca izjasnio se na navode iz izjave umješača na strani tuženih, u kojem je naveo da umješač, DOO "Romulus Partners" nije bio ugovorna strana Ugovora o zajedničkoj gradnji UZZ br.712/2 od 02.12.2020. godine, a čija ništavost se zahtjeva u ovom postupku. Pojasnio je da prenos prava na nepokretnostima iz LN 977 KO Bečići, kat.parc.br.634 i iz LN 989 KO Bečići, kat.parc. 16,17,18,19 i 20 zaključen između prvotuženog i drugotuženog koje su daljim prenosom sa drugotuženog prešle u vlasništvo trećeg lica, Seada Crnovršanina, a potom sa Seada Crnovršanina na DOO"Romulus Partners", Dodao je da iz navedenog jasno proizilazi da se Romulus Partners DOO pojavljuje kao treći kupac nakon zaključenja ništavog ugovora., a što isključuje njegovu pravnu mogućnost da u ovom sporu učestvuje kao umješač na strani tuženih.Posebno je istakao da je rješenje Uprave za nekretnine PJ Budva br.UPI -1175/25 od 06.03.2025. o prenosu nepokretnosti iz LN 989 KO Bečići,, na kat.parc.br.16,17,18,19 i 20 sa prenosioca „Hrast CG“ DOO na sticaoca Crnovršanin Seada, poništeno rješenjem Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine br.09-2-617/1-2025 od 18.06.2025. godine i vraćeno prvostepenom organu na ponovno odlučivanje. Smatra

da ne postoji mogućnost da Sead Crnovršanin kao pravni prethodnik na „Romulus Partners“ DOO kao pravnog sledbenika prenese više prava nego što sam ima, što ukazuje da ne postoji kontinuitet koji bi umješaču omogućio sticanje prava ili pravnog interesa u ovom postupku. Smatra da nisu ispunjeni zakonski uslovi za učešće „Romulus Partners“ DOO kao umješač na strani tuženih u ovom postupku. Predložio je sud izjavu umješača o stupanju u predmetnu parnicu odbaci. U podnesku od 04.02.2026. godine punomoćnik tužioca osvrnuo se na iskaz svjedoka Volodimira Banchenka datom na ročištu od 17.12.2025. godine, navodeći da je isti neistinit i obmanjujući. Istakao je da se iz spisa predmeta iz CRPS-a za drugotuženog kao i iz hronologije upisa za predmetne nepokretnosti može utvrditi da je osnivač drugotuženog bila firma Bosell Trading LTD sve do 07.06.2017. godine, da je drugotuženi stekao predmetne nepokretnosti 10.02.2016. godine, a da je Volodimir Banchenko stekao svoj udio od 10% u drugotuženom 07.06.2017. godine. Osim toga, naveo je da je tužilac bio jedini stvarni vlasnik firme Bosll Trading LTD koja je poslovala po zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva, po kojima su u zvaničnim registrima bili upisani formalni predstavnici, a ne stvarni vlasnik tj, stvarni vlasnik se ne pojavljuje u javno dostupnim registrima. Naveo je da je netačan iskaz saslušanog zakonskog zastupnika drugotuženog u kojem je naveo da tužilac nije investirao u predmetne nepokretnosti, ukazujući da je tužilac Volodymyr Banchenko i prije nego je imenovan za direktora drugotuženog vršio određene uplate u cilju motivisanja istog da preduzme radnje radi realizacije projekta, ali da je isti imao pasivni odnos, da bi iskoristio svoju poziciju isključivo radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe i treća lica, što nesporno upućuje na činjenicu da je predmetni ugovor o građenju ništav. Takođe, ukazuje da iz iskaza Volodimira Banchenka proizilazi da zaključenje Ugovora o gradnji UZZ 712/20 nije bilo motivisano stvarnom namjerom da se realizuje investicija već isključivo prenosom prava na nepokretnostima. Osim toga, naveo je da ugovorna strana nije imala stvarnu ulogu investitora, niti svijest o preuzetim obavezama, zbog čega sporni ugovor nije imao stvarnu i dozvoljenu pravnu svrhu u momentu njegovog zaključenja u smislu člana 46 ZOO-a, dok je deklarirana svrha ugovora imala isključivo formaln karakter. Poziva se i na odredbu člana 59 ZOO-a, da sporni ugovor predstavlja prividan (simulovan) pravni posao, budući da ugovorne odredbe o zajedničkoj gradnji nijesu izražavale stvarnu volju ugovornih strana, već su poslužile da prikriju prenos prava na nepokretnostima bez naknade. Da ugovor nije zaključen sa stvarnom namjerom izvršenja, potvrđuje i njegovo faktičko neizvršenje, budući da je odmah po njegovom zaključenju izvršen prenos prava na nepokretnostima na prvotuženog, dok sa njegove strane nije ispunjena ni jedna obaveza kao investitora, nije započeta gradnja, nijesu zatraženi urbanističko tehnički uslovi, nijesu izvršena ulaganja, niti su izvršene bilo kakve priprema ili organizacione radnje. Smatra da pravni osnov ugovora nije postojao u momentu njegovog zaključenja, čime je povrijeđena odredba člana 74 ZOO-a.

Tužilac je preko punomoćnika, u podnesku od 01.04.2026. godine naveo da pokušaj prenosa udjela u prvotuženom u koji je bio uključen Miloje Radnić vršen radi sticanja određene koristi za istog, pa kad a to nije uspjelo omišljeno je da se zaključi

Ugovor o zajedničkoj gradnji UZZ 712/2 i prenese nepokretnost na društvo Hrast CG DOO čiji je stvarni vlasnik bio Miloje Radnić, a njegov sin samo fiktivno bio registrovan kao osnivač i izvršni direktor.

Konačno je predložio da sud usvoji tužbeni zahtjev na način kako je to precizirano tužbom. Tražio je troškove postupka za sastav tužbe, podnesaka, pristupa na održanim i odloženim ročištima uvećano za drugotuženog u skladu sa AT-om i uvećano za PDV.

Prvotuženi je u odgovoru na tužbu, i u riječi na raspravi, preko punomoćnika naveo da osporava tužbeni zahtjev u cjelosti, jer smatra da su navodi istaknuti u tužbi neosnovani, bez zakonskog utemeljenja, i kao takvi su pravno neodrživi. Naveo je da je izvršni direktor drugotuženog Volodymyr Banchenko prilikom zaključenja predmetnog ugovora bio jedino ovlašćeno lice, sa neograničenim ovlašćenjima, a kako je to i prezentovao prvotuženom, prije zaključivanja predmetnog ugovora UZZ 712/20. Prvotuženom su u vrijeme zaključenja predmetnog ugovora jedino bili dostupni elektronski podaci iz kojih se utvrđuje da je Volodimir Banchenko, izvršni direktor drugotuženog, sa neograničenim ovlašćenjima, zbog čega je kao savjesna strana pristupila zaključenju predmetnog ugovora. Osim toga, naveo je da se neosnovano tužbom ukazuje da predmetni ugovor predstavlja ništav pravni posao, u smislu čl.101 ZOO, iz razloga, što eventualno prekoračenje ovlašćenja izvršnog direktora ili odbora direktora, kao organa društva, pri zaključenju ugovora, ne mogu biti razlog ništavosti ugovora, već osnov odgovornosti lica koje je prekoračilo ovlašćenje. Smatra da se radi o valjanom pravnom poslu, koji je zaključen saglasnom voljom ugovornih strana, koji ima određen i dopušten predmet i osnov, te je u skladu sa odredbama ZOO, i kao takav nije protivan prinudnim propisima i moralu društva u smislu čl.101 ZOO-a. Takođe je ukazao da ograničenja ovlašćenja organa društva ili drugih lica ovlašćenih da zastupaju društvo, koja proističu iz statuta ili iz odluka tih organa, ne mogu se isticati prema trećim licima. Ukazuje da je prvotuženi pribavio sve Urbanističko tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta koji je predmet ugovora, kao i tehničke uslove za projektovanje instalacija vodovoda i fekalne kanalizacije i za priključenje na vodovodnu i fekalnu kanizacionu mrežu, takođe je preuzeo početne radnje izgradnje, i angažovao podizvođača za fazno građenje, te izvršio pozamašne građevinske radove od pozida, temelja, stubova, pristupnih puteva i dr.

Na raspravi od 16.04.2025. godine istakao da se iz izvoda iz CRPS za drugotuženog, kojeg je dostavio tužilac, utvrđuje da je Volodymyr Banchenko upisan kao izvršni direktor sa neograničenim ovlašćenjima, što znači da ukoliko i postoji situacija da izvršni direktor prekorači njegova ovlašćenja takva eventualna prekoračenja ne mogu da budu razlog ništavosti ugovora, već jedino mogu da budu osnov za naknadu štete u odnosu na lice za koje se u posebnom postupku mora utvrditi da je zaista i prekoračio ovlašćenja, pozivajući se na odredbu člana 107 stav 3 Zakona o privrednim društvima.

Prvotuženi je u podnesku od 05.12.2025. godine, dao izjašnjenje u vezi sa hronologijom upisa i istakao prigovor nedostatka aktivne legitimacije na strani tužioca.

U obrazloženju tog podneska naveo je da se u hronologiji nalazi predmetni ugovor o građenju koji definiše da je predmet ugovora „pravo korišćenja“ a ne vlasništvo, i da ne postoje propisi kojim se zabranjuje da se ugovorom o zajedničkoj izgradnji izvrši promjena vlasništva ili prava korišćenja. U konkretnom slučaju Hrast CG DOO i Capital Plus su se sporazumjeli da Hrast CG bude isključivi nosilac prava iz projektne dokumentacije (poglavlje II Obaveze suinvestitora, tč.3 Ugovora), pa je pravo korišćenja na nepokretnosti moralo preći na Hrast CG kao jedinog investitora, jer u suprotnom isti ne bi mogao dobiti dozvolu za građenje i razgraditi objekat te bi time ugovor bio nesprovodiv. Takođe je ukazao da je predmetni ugovor napravljen u propisanoj formi o čemu postoji dokaz u samoj hronologiji i to rješenje Uprave za nekretnine br.919-104-UP-5651/20 OD 28.12.2020.godine kojim je nadležni organ, konačno i prvosnažno utvrdio da je predmetni ugovor valjan i zakonit, i to u postupku gdje su učestvovalе obje strane potpisnice ugovora i time nesporno potvrdile svoju volju. Pored navedenog ugovorne strane su svoju volju po drugi put potvrdile i prilikom potpisivanja Ugovora o zajedničkoj gradnji UZZ 712/20 dajući clausulu intabulandi i treći put dajući nalog notaru da u ime njih preda zahtjev Upravi za nekretnine. Ponovo ukazuje na činjenicu da je izvršni direktor Volodymyr Banchenko imao pravo da u ime Capital plus doo Podgorica potpiše ugovor sa Hrast CG doo Podgorica., o čemu je već odlučeno Rjšenjem Uprave za nekretnine broj 919-104-UP-5651/20 OD 28.12.2020, kao i činjenica da se on i dalje (5 godina nakon potpisivanja ugovora) u evidenciji CRPS-a vodi kao izvršni direktor firme Capital plus doo Podgorica.

Konačno je predložio da sud odbije tužbeni zahtjev kao neosnovan jer u konkretnom slučaju ne postoje razlozi za utvrđenje ništavosti, a posebno iz razloga koji je prvotuženi naveo na ročištu od 16.04.2025.godine, a dodatno sve i pod pretpostavkom da je predmetni posao fiktivan, kako to u toku postupka ističe tužilac posljedica tzv. fiktivnog odnosno simulovanog pravnog posla shodno odredbama ZOO, ne može biti ništavost. Troškove postupka je tražio za sastav odgovor na tužbu, podnesaka, pristupa na odloženim i održanim ročištima uz uvećanje za PDV.

Drugotuženi je u odgovoru na tužbu, podnescima i riječi na raspravi, preko punomoćnika naveo da je dana 03.03.2008. godine osnovano privredno društvo Capital Plus doo, da je osnivač navedenog društva bio NAVICON S.A.P.P. Boc 3321 Drake Chambers, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, a izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik bio je Sergey Mescheryakov iz Ruske Federacije. Dana, 24.03.2008. godine, privredno društvo Capital Plus doo Podgorica i NAVICOM s.a., zaključile su Ugovor o zajedničkoj gradnji nepokretnosti br.001-RE/08, površine 12448m², u iznosu od 22.500.000,00€, te da je dana 11.05.2009. godine razrješen izvršni direktor Capital Plus-a Sergey Mescheryakov, a za novog izvršnog direktora je imenovana Slavica Živaljević. Naveo je da je dana 18.02.2013. godine zaključen Ugovor prenosu osnivačkog udjela u drugotuženom između NAVICONS.A i Bosell Trading LTD, kojim NAVICON s.a. bez naknade prenio na Bosell Trading LTD cjelokupni kapital u društvu, a koji u cjelosti prihvata osnivački ulog, osnivačka prava i obaveze, koja iz tog ugovora proizilaze. Dalje je naveo da je dana 09.05.2017. godine zaključen Ugovor o prenosu osnivačkog udjela u drugotuženom između osnivača

Bosell Trading LTD i Sergeja Chepinoga i Volodymyra Banchenko, kojim je bez naknade prenešen cjelokupni kapital u društvu, sa svim pravima i obavezama koja iz toga proilaze na navedena lica. Navedenim ugovorom 90% udjela u drugotuženom je prenijeto na Sergeja Chepinoga i 10% udjela na Volodymyr Banchenka. Ukazao je da je Volodymyr Banchenko dana 09.02.2018. godine imenovan za novog izvršnog direktora drugotuženog i da je izvršni direktor drugotuženog Volodymir Banchenko bio prinuđen da u cilju održavanja likvidnosti poslovanja drugotuženog pronađe investitora koji bi uložio novac u izgradnji poslovnog stambenog objekta na zemljištu drugotuženog, budući da tužilac ne izvršava svoje obaveze iz Ugovora o zajedničkoj gradnji posl.stam.objekta BR.001-RE/08, niti finansira tekuće obaveze drugotuženog. Dakle, u cilju održavanja likvidnosti poslovanja drugotuženog izvršni direktor Volodymyr Banchenko je našao suinvestitora koji je bio zainteresovan da investira u projekat odnosno da finansira izgradnju poslovno stambenog objekta na zemljištu drugotuženog. Naveo je da je u martu 2021. godine trebao da bude zaključen Ugovor o zajedničkoj gradnji između drugotuženog i ZEDUX doo iz Beograda, da je Ugovor sačinio notar Dalibor Knežević iz Budve, o čemu je tužilac bio obaviješten i za njegovo zaključenje je dao saglasnost, ali u roku za njegovo potpisivanje nije dostavio punomoćje niti se javljao tako da je taj posao propao, čime je pričinjena velika materijalna šteta drugotuženom u vidu izgubljene dobiti. Nakon toga, izvršni direktor drugotuženog Volodymir Banchenko kao jedan od osnivača drugotuženog od 10% je odlučio da proda svoj udio u drugotuženom i shodno Zakonu o privrednim društvima, ponudio pravo preče kupovine tužiocu. Ponudu za kupovinu njegovog udjela Volodymir Banchenko poslao je Sergeyu Chepinogi na adresu koja je registrovana kao mesto njegovog prebivališta u Crnoj Gori, u CRPS-u, ali se pismo vratilo kao neuručeno jer tužilac ne stanuje više na toj adresi. Ponuda je poslata i elektronskim putem, na koju tužilac nije odgovorio. Nakon toga se Volodymir Banchenko obratio advokatima tužioca i njima poslao ponudu, te da su oni odbili prijem uz izgovor da nijesu ovlašćeni da primaju poštu za tužioca. Osim toga, naveo je da kako do zaključenja Ugovora o zajedničkoj izgradnji sa kompanijom Zedux doo iz Beograda nije došlo, to je izvršni direktor i osnivač drugotuženog Volodymir Banchenko bio prinuđen da usled nagomilanih dugova i nelikvidnosti drugotuženog da bi spasio drugotuženog od bankrotstva, našao investitora kompaniju Hrast DOO Podgorica sa kojom je i zaključio osporeni Ugovor o zajedničkoj gradnji. U odnosu na navode tužioca da nije bio obaviješten o pregovorima sa prvotuženim i da nije dao saglasnost na zaključenje ugovora, drugotuženi je naveo da su navedeni navodi netačni jer je izvršni direktor drugotuženog preko zajedničkih prijatelja sa tužiocem uspio da sazna broj telefona tužioca i da istog obavijesti o pregovorima sa prvotuženim i sažinom Ugovora. Istakao je da je Ugovor identičan sa ugovorom koji je trebao da bude zaključen sa firmom Zedux doo, a sa kojim je ranije bio saglasan tužilac. Posebno je istakao da drugotuženi nije mogao ni da uskladi organizaciju (statut, organe društva i dr.akte) i izvrši registraciju promjena u CRPS u roku od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima (čl.329 navedenog zakona) jer je za to potrebno odobrenje osnivača, pa je neusklađivanje isključiva krivica tužioca. Takođe

je naveo da je nesavjesno postupanje tužioca, a koja se ogleda u tome da isti nije izvršio nijednu obavezu kao većinski vlasnik prema drugotuženom, da konstantno vrši opstrukcije poslovanja drugotuženog, što je uzrokovalo materijalnu štetu drugotuženog u vidu izgubljene dobiti, i dovelo do toga da drugotuženi duguje na ime neisplaćenih zarada i doprinosa bivšoj izvršnoj direktorici i sadašnjem izvršnom direktoru, da ima dug prema državi i za knjigovodstvene usluge.

Punomoćnik drugotuženog je na ročištu od 16.04.2025. godine naveo da su neosnovani navodi tužioca da ugovor o zajedničkoj gradnji nije zaključen radi zajedničkog ulaganja, već radi nezakonitog prometa nekretnina, a u prilog čemu stoji činjenica da je ovdje drugotuženi podnio tužbu u drugom postupku za raskid ugovora na zajedničkoj gradnji zbog neizvršavanja zajedničkih obaveza od strane prvotuženog. Takođe je naveo da je u postupku koji se vodi pred ovim sudom P.br.785/22 podnijeta protivtužba kojom se traži naknada štete po istom osnovu, pa stoga smatra da bez obzira na odluku suda da li će zajedno ili odvojeno da raspravlja o podnijetoj protivtužbi da istu treba odbaciti.

U konačnom je predložio je da sud odbije tužbeni zahtjev kao neosnovan. Troškove postupka je tražio za sastav odgovora na tužbu, podnesaka, pristupa na odloženim i održanim ročištima uz uvećanje za PDV.

Umješač "Romulus Partners" doo Podgorica, preko punomoćnika, u podnesku od 25.12.2025. godine naveo da je predmet Ugovora o zajedničkoj gradnji UZZ br.712/20 od 02.02.2020. godine, zaključenog između prvotuženog i drugotuženog, buduća zajednička gradnja na nepokretnostima označenim kao katastarska parcela br. 634, površine 6039 m², upisana u list nepokretnosti br.977 KO Bečići, kao i katastarske parcele br. 16, 17, 18, 19 i 20, ukupne površine 2628 m², upisane u list nepokretnosti br. 989 KO Bečići. Naveo je da su predmetne nepokretnosti u svojini umješača, te da je za postojanje predmetne tužbe saznao prijemom rješenja Uprave za nekretnine PJ Budva br.919-104-UIP-4928/25 OD 07.08.2025. o zabilježbi spora pred Privrednim sudom Crne Gore P.br.596/22. Dalje je pojasnio da umješač, kao vlasnik nepokretnosti koje su predmet ugovora čija se ništavost traži, ima pravni interes da tuženi uspiju u ovoj parnici, sve u cilju zaštite svog svojinskog prava, te da DOO „Romulus Partners“ pristupa parnici P. br. 596/22 na strani tuženih kao umješač.

Umješač "Romulus Partners" DOO Podgorica iako uredno pozvan, nije pristupio ročište za glavnu raspravu, pa je ročište održano i glavna rasprava zaključena u njegovom odsustvu.

Sud je u dokaznom postupku izvršio uvid u : kompletne spise predmeta P.br. 785/22 i posebno pročitao: tužbu podnijetu od strane tužioca Capital Plus DOO Podgorica protiv tuženog Hrast CG DOO Podgorica, kojom je traženo da se utvrdi da je ugovor o zajedničkoj gradnji zaključen dana 02.12.2020., ovjeren pred notarom Vericom Knežević UZZ br. 712/2020 između tužioca i tuženog raskinut, odgovor na tužbu sa protivtužbom podnijetu dana 31.05.2023. odgovor na tužbu podnijet dana 20.12.2022., rješenje Privrednog suda CG P.br.785/22 od 10.03.2025., kojim se smatra da je tužilac povukao tužbu u ovoj pravnoj stvari kao i da je tuženi protivtužilac povukao protivtužbu u ovoj pravnoj stvari, u registarske spise društva Društva Capital

Plus DOO Podgorica reg.br.5-0443052 iz kojih je utvrđeno da je Društvo Capital Plus DOO Podgorica reg.br.5-044305 registrovano dana 31.01.2008.godine, da je osnivač društva Navicon SA, a izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik Sergey Mescheryakov, u Odluku osnivanja društva Capital Plus DOO Podgorica od 31.01.2008.godine, Statut društva Capital Plus DOO Podgorica iz januara mjeseca 2008.godine, rješenje CRPS-a br.5-0443052/006 od 07.06.2017.godine kojim se registruje promjena podataka za društvo Capital Plus DOO Podgorica na način što se briše statut od 14.02.2013.godine i registruje se upisuje se statut od 09.05.2017.godine, briše se osnivač Boseel Trading LTD i registruje se upisuje se kao osnivač Sergey Chepinoga sa 90 % udjela i Volodymyr Banchenko sa 10 % udjela, Ugovor o prenosu osnivačkog dijela u društvu bez naknade i istupanja iz društva od 09.05.2017.godine, Statut društva Capital Plus DOO Podgorica od 09.05.2017.godine, rješenje CRPS-a br.5-0443052/007 od 09.02.2018.godine kojim se registruje promjena podataka za društvo Capital Plus DOO Podgorica na način što se briše Slavica Banchenko a registruje se upisuje se Volodymyr Banchenko, rješenje CRPS-a br.03/2-1-371/2-21 od 01.03.2021.godine kojim je odbijen zahtjev za brisanje ovlašćenog lica Slavice Banchenko, rješenje Ministarstva finansija br.04-313/1-2020 od 08.10.2022.godine, rješenje CRPS-a br.302706-1/20 od 29.10.2020.godine, rješenje CRPS-a br.302706-2/20 od 02.04.2021.godine, rješenje Ministarstva finansija br.04-670/1-2020 od 15.02.2021.godine, rješenje CRPS-a br.303392 od 11.11.2020.godine, rješenje o ispravci CRPS-a br.303392 od 24.11.2020.godine, u kompletnu hronologiju upisa za nepokretnosti označene kao kat.parcela br.16, 17, 18 i 20 upisane u LN 989 KO Bečići i kat.parc. br.634 upisana u LN 977 KO Bečići koja je dostavljena uz dopis Uprave za nekretnine PJ Budva br.917-104-DJ-583/25 od 13.08.2025.godine, dopis Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine br.01-024/25-7933/2 od 27.06.2025.godine, rješenje Uprave za nekretnine PJ Budva br.919-104-UI-5651/20 od 28.12.2020.godine, dopis notara Knežević Verice upućen Upravi za nekretnine PJ Budva zaveden pod brojem 919-104-UI-5651/20, otpravnik izvornika UZZ 712/20 Ugovora o zajedničkoj gradnji zaključen između investitora Hrast CG DOO Podgorica i Capital Plus DOO Podgorica od 02.12.2020.godine, Statut društva Capital Plus DOO Podgorica od 09.05.2017.godine, izvod iz CRPS za društvo Capital Plus DOO Podgorica od 03.03.2022.godine, potvrdu o registraciji za društvo Capital Plus DOO Podgorica, ovjereni prevod saglasnosti o aktivnostima jedinog direktora kompanije Navicon S.A., podaci o registraciji društva Capital Plus DOO Podgorica, Ugovor o zajedničkoj gradnji objekta nepokretnosti od 24.03.2008.godine zaključen između Capital Plus DOO Podgorica kao suinvestitora i Navicon S.A. kao investitora, Odluku o imenovanju izvršnog direktora od 29.04.2009.godine u društvu Capital Plus DOO Podgorica, Ugovor o prenosu osnivačkog udjela u društvu bez naknade i istupanje iz društva od 13.02.2013.godine, Ugovor o prenosu osnivačkog udjela u društvu bez naknade i istupanje iz društva od 09.05.2017.godine, e-mail korespodenciju od 16.03.2022.godine, kao i e-mail korespodenciju od 18.03.2020.godine, predlog Ugovora o zajedničkoj izgradnji sa društvom Zedux Budva, e-mail komunikaciju od 09.11.2020.godine, 06.02.2020., spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika na dan

28.02.2023.godine, obavještenje od 13.11.2020.godine upućen od strane advokata Saše Vujačića notaru Ireni Polović, obavještenje od 13.11.2020.godine upućen od strane advokata Saše Vujačića notaru Daliboru Kneževiću, obavještenje od 13.11.2020.godine upućen od strane advokata Saše Vujačića notaru Slavki Vukčević, obavještenje od 13.11.2020.godine upućen od strane advokata Saše Vujačića notaru Branki Vuksanović, izvod sa sajta CRPS za društvo Graditelj LSR DOO Podgorica, izvod sa sajta CRPS za društvo Hrast CG, šemu sa oznakom 1, spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika na dan 31.08.2023.godine, dopis od 13.10.2023.godine upućen od strane advokata Saše Vujačića Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, rješenje Uprave za nekretnine PJ Budva br: 919-104-UPI-1175/25 od 06.03.2025.godine, List nepokretnosti br:989 od 18.03.2025.godine, List nepokretnosti br:977 od 18.03.2025.godine, dopis Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine br:01-024/25-7933/2 od 27.06.2025.godine, rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine br. 09-2-617/1-2025 od 18.06.2025.godine, ovjereni prevod specijalnog punomoćja od 15.03.2017.godine, instrukcije za plaćanje Tatra banke, Zaključak javnog izvršitelja Darka Rajkovića lv br. 2234/2015 od 03.12.2015.godine, nalaz i mišljenja vještaka Alije Bralića dat u postupku izvršenja lv br. 2234/2015, kopiju Plana 1 1000 dostavljen u postupku izvršenja lv.br.2234/2015, izvod iz Poreske uprave za Volodimira Banchenka, ovjereni prevod e mail-a od 23.03.2021.godine, te saslušao u svojstvu vjedoka Lazara Radnića i Miloja Radnića, kao i u svojstvu stranke Sergeja Chepinoga i zakonskog zastupnika drugotuženog Volodymyra Banchenko

Nakon savjesne i brižljive ocjene svih dokaza pojedinačno, u njihovoj međusobnoj vezi, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka, sud je odlučio kao u izreci.

Predmetnom tužbom tužilac traži da sud utvrdi ništavost Ugovora o zajedničkoj gradnji, zaključenog dana 02.02.2020. godine između prvotuženog i drugotuženog, poslovne oznake UZZ 712/20, ovjerenog pred notarom Vericom Knežević u Kotoru, iz razloga što je drugotuženi navedeni ugovor zaključio bez saglasnosti tužioca, koji je osnivač i većinski vlasnik drugotuženog. Tužilac smatra i da je predmetni ugovor ništav jer predstavlja fiktivan pravni posao.

Sud je rješenem donijetom na ročištu od 24.03.2026. godine prihvatio učešće umješača „Romuls partners” DOO Podgorica na strani tuženih, a kom zahtjevu se protivio tužilac i II-tuženi. Umješač, ima pravni interes ako njegova prava ili obaveze zavise od toga kako će biti presudjeno u parnici između drugih lica. Sud cijeni da umješač ima pravni interes, budući da je umješač sada korisnik i vlasnik nepokretnosti koje su bile predmet Ugovora o zajedničkoj gradnji UZZ.br. 712/2020 od 02.02.2020. godine a čija se ništavost traži u predmetnom postupku, pa sud cijeni da su ispunjeni uslovi shodno čl. 205 ZPP- a.

Među stranakama nije sporno, a što je utvrđeno iz provrednih dokaza, da je dana 02.12.2020. godine, zaključen Ugovor o zajedničkoj igradnji UZZ br.712/20 između „Hrast CG “ DOO Podgorica (investitor) i „Capital plus“ DOO Podgorica (suinvestitor). Članom 1 ovog ugovora utvrđeno je da je u LN br.977 KO Bečića

suinvestitor upisan kao imalac prava korišćenja u obimu prava 1/1 na nepkretnostima iz „A“ lista LN br.977 KO Bečići označena kao kat.parc.br.634, potes Bečići, po načinu korišćenja šume 2. klase površine 6039m², da je u LN BR.989 KO Bečići suinvestitor upisan kao imalac prava korišćenja u obimu prava od 1/1 na nepokretnostima iz A lista LN br.989 kao kat.parc. br.16, potes Kamena njiva, po načinu korišćenja voćnjak 3 klase, površine 541m², kat.parcele br.17, potes Kamena njiva, po načinu korišćenja šume 3 klase, površine 1200m², kat.parc.br.18 potes Kamena njiva, po načinu korišćenja šume 3 klase, površine 208m², kat.parc. br.19 potes Kamena njiva, po načinu korišćenja voćnjak 3, klase, površine 207m² i kat.parc. br.20, potes Kamena njiva, po načinu korišćenja šume 3 klase, površine 472m², što ukupno čini površinu od 2628m², na navedenim nepokretnostima suinvestitor će na investitora u cjelosti prenijeti korisničko pravo u obimu 1/1 radi izradnje poslovno stambenog objekta u kojima će steći pravo svojine u obimu prava iz ugovora.Članom 2 ugovora suinvestitor je saglasan i odobrava da se zaključenjem ovog ugovora kat.parcele 16.17.18.19,20 i 634 KO Bečići prenesu u isključivo korišćenje na ime investitora Hrast CG doo., i da dozvoljava izgradnju objekta na navedenim parcelama u skladu sa projektnim dokumentima,kao i da investitor bude isključivi nosilac prava iz projektne dokumentacije.Članom III ugovora određeno je da investitor finansira izgradnju objekta i snosi sve troškove od zaključenja ovog ugovora i da izvrši prijavu građenja na svoje ime.Takođe je definisano da će u roku od 8 dana od izrade idejnog projekta sa suinvestitorom sačiniti aneks ovog ugovora radi identifikacije nepokretnosti koje mu pripadaju u dio prema podacima iz projektne dokumentacije, i da će u roku od 8 dana od dana izvršene etažne razrade sačiniti aneks radi upisa kod Uprave za nekretnine.Takođe, navedenim članom su propisani rokovi u kojima je investitor obavezan da ispuni ugovorom preuzete obaveze.Članom 5 ugovora određeno je da su ugovorne strane saglasne da investitor ima u planu da izgradi objekat bruto građ.površine cca 10.000m²., istim članom ugovorne strane su regulisale vlasničke odnose tako da suinvestitoru „Capital plus“ doo Podgorica, pripadnu u svojini 700m² neto površine posebnih djelova u objektima Faza III,koja će biti izgrađena na urbanističkoj parceli UP br.87.12 DUP Bečići, koju čine kat.parcele 16.17.18.19. 20 i 634 KO Bečići., a da Investitoru „Hrast CG“ doo Podgorica pripadnu u svojini posebni djelovi izgrađeni u objektima Faze I, Faze II i Faze III koje će biti izgrađene na urbanističkoj parceli UP br.87.12DUP Bečići koju čine katastarske parcele 16.17.18.19.20 i 634 KO Bečići, suinvestitor je saglasan da mu u objektima Faze I i II ne pripadaju posebni djelovi, već su isključivo vlasništvo Investitora. Ugovorne strane su saglasne da samostalno određuju prodajnu cijenu za posebne djelove koji im pripadaju na osnovu ovog Ugovora.Članom 6 ovog ugovora , ugovorne strane su se saglasile da u ovom pravnom poslu učestvuju imovinom u nenovčanom i novčanom obliku koja predstavlja imovinu pravnog lica.Tačkom 2 istog člana suinvestitor ovlašćuje Investitora da sva prava dobijena po ovom ugvooru može prenijeti , ukoliko se ukaže potreba za tim, na druge investitore, uz njegovu saglasnost., sa kojim može zaključiti nove ugovore o zajedničkoj gradnji. Članom 10 Ugovora –(clausula intabulandi) Suinvestitor Capital Plus doo Podgorica, dozvoljava da se na osnovu

ovog Ugovora, a bez njegove dalje saglasnosti, odobrenja ili prisustva u katastru nepokretnosti PJ Budva uknjiži Investitor „Hrast CG“ DOO Podgorica. Tačkom 2 istog člana ugovorne strane su saglasne da se u G listu nepokretnosti 977 KO Bečići i G listu nepokretnosti 989 KO Bečići na već prethodno navedenim kat.parcelama upiše zabilježba predmetnog „Ugovora o zajedničkoj gradnji“, u katastru evidencije Uprave za nekretnine PJ Budva. Tačkom 3 istog člana određeno je da će ugovorne strane nakon etažne razrade novoizgrađenih objekata sačiniti ugovor o diobi ili anex ovog ugovora, kojim će posebno precizirati etažne djelove novoizgrađenog objekta i istovremeno se obavezuju da će bez posebnih uslova jedni drugima izdati clausulu intabulandi. Predmetni ugovor je potpisan od strane ovlašćenih lica ugovornih strana i isti je ovjeren pečatima pravnih lica, te kao takav ovjeren kod notara Verice Knežević iz Kotora.

Uvidom u hronologiju upisa na nepokretnostima označene kao kat.parcela br. 16,17,18 i 20 upisane u LN 989 KO Bečići i kat.parcelu br. 634 upisanu u LN 977 KO Bečići, dostavljenu od strane Uprave za nekretnine PJ Budva aktom broj 917-104-DJ-583/25 od 13.08.2025. godine, utvrđeno je da je rješenjem Uprave za nekretnine br.954-104-U-271 i 491/16 od 10.02.2016. godine dozvoljena društvu Capital Plus doo Podgorica uknjižba u kat. operat za KO Bečići kao nosioca prava korišćenja na nepokretnosti označene kao kat. parc. br.16.17.18.19.20 i 634 ukupne površine 8667m², shodno Zaključku o predaji lv.br. 2234/15 od 25.01.2016 Javnog izvršitelja Darka Rajkovića iz Budve kojim je kupcu Capital Plus doo Podgorica predao nepokretnost izvršnog dužnika Mik Mont Inžinjeri Konsalting“ DOO Budva.

Uvidom u Rješenje Uprave za nekretnine PJ Budva br.919-104-UI-5651/20 od 28.12.2020.godine utvrđeno je da je dozvoljen prenos svojinskih prava tj.prava korišćenja sa društva Capital plus doo u korist društva Hrast CG DOO, I to u B listu Lista nepokretnosti br.977 KO Bečići, na kat.parc. br.634 šume II klase površine 6039m², kao I B listu Lista nepokretnosti br.989 KO BEČIĆI, kat.parc br. 16 voćnjak 3 klase, površine 541m², kat.parc.br.17 šume 3klase, pov.1200m², kat.parc.br.18 šume 3 klase, povr. 208m², kat.parc.br.19 voćnjak 3 klase, površine 207m², kat.parc.20 šume 3 klase, površ.472m², kao osnov sticanja naznačen je pravni posao. Promjena upisa izvršena je na osnovu notarskog zapisa Ugovora o zajedničkoj gradnji UZZ br.712/20 od 02.12.2020.godine. sačinjenog kod notara Knežević Verice.

Nadalje, rješenjem Uprave za nekretnine PJ Budva broj 919-104-UI-5211/24 od 02.09.2024. godine dozvoljena je promjena upisa u LN br. 977 KO Bečići na kat. parceli 634, šuma 2. klase, pov. 6039m², upisano na Hrast CG DOO u obimu 1/1 korišćenje, i to upisom na Seada Crnovršanina u obimu 1/1 korišćenje, a kao osnov sticanja navedena je kupovina, te da se promjena vrši na osnovu zaključka o predaji i dodjeli nepokretnosti javnog izvršitelja Vladimira Vujotića I.br. 275/24 od 21.08.2024. godine. Dopunskim rješenjem Uprave za nekretnine PJ Budva broj 919-104-UI-5211/24-1 od 05.09.2024. godine u G listu brisana je zabilježba nepsoredne izvršnosti notarskog zapisa Ugovora o zajedničkoj gradnji br. UZZ 712/20 od 02.12.2020. godine notara Verice Knežević.

Iz rješenja Uprave za nekretnine PJ Budva br.919-104-UPI-1175/25 od 06.03.2025. godine utvrđeno je da je dozvoljena promjena upisa u LN br.989 KO Bečići, na kat.parc.br.16,17.18.19 i 20 upisano na Hrast CG doo u obimu 1/1 korišćenje, i to upisom na Crnovršanin Seada, u obimu korišćenja 1/1, osnov sticanja kupovina. Promjena upisa i brisanje tereta iz G lista vrši se na osnovu Zaključka javnog izvršitelja Vladimira Vujotića I.br.32/25 od 25.02.2025 godine .

Uvidom u List nepokretnosti br 989 KO Bečići, utvrđeno je da je na kat. parceli br.16 površine 541, kat.parc. br.17 površine 1200m², kat.parc. br.18 površine 208m², kat.parc. br.19 površine 207m² i kat. parc.br. 20 površine 472m² , upisano pravo korišćenja u korist Seada Crnovršanina u obimu 1/1, po osnovu kupovina. U "G" listu nepokretnosti upisano je više zabilježbi poreskog potraživanja obezbjeđenog hipotekom po rješenju o obezbjeđenju poreskog potraživanja Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva.

Iz Ugovora o prodaji UZZ 676/24 zaključenog između Seada Crnovršanina i Irme Crnovršanin kao bračnog druga prodavca i "Romulus Partners" DOO kao kupca dana 09.10.2024. godine, utvrđeno je da je predmet ugovora prodaja nepokretnosti kat. parc .634 potes Bečići, u naravi šume 2, klase, površine 6039m², upisana u LN 977 KO Bečići. Ugovorom su regulisana međusobna prava i obaveze između stranaka, kao i izjava za uknjižbu, da je prodavac saglasan da se na osnovu ovog ugovora kupac može uknjižiti, u katastru sa pravom svojine, u obimu prava 1/1 na gore navedenim nepokretnostima.

Rješenjem Uprave za nekretnine PJ Budva broj: 919-104-UPI-6568/24 od 23.10.2024. godine dozvoljena je promjena upisa u kat. operatu KO Bečići, u LN br 977, na kat parceli 634, šuma 2. klase, pov. 6039m², upisano na Seda Crnovršanina u obimu 1/1 svojina, na "Romulus partners" DOO svojina, a ako osnov sticanja je navedena kupovina, te da se promjena vrši na osnovu Ugovora o prodaji UZZ br. 676/24 od 09.10.2024. godine, sačinjen u formi notarskog zapisa kod notara Jovanović Rada.

Uvidom u List nepokretnosti br.977 KO Bečići, utvrđeno je da je na kat parceli br.634 šume 2 klase površine 6039, upisano pravo svojine u korist „ROMULUS PARTNERS“ DOO u obimu 1/1, po osnovu kupovina. U "G" listu nepokretnosti upisana je zabilježba poreskog potraživanja obezbjeđenog hipotekom u iznosu od 21.192,00€ u korist Opštine Budva po rješenju o obezbjeđenju poreskog potraživanja Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva. U listu nepokretnosti evidentirani su podaci o aktivnim zahtjevima za ovjeru elaborata parcelacije.

Iz Ugovora o prodaji UZZ 268/2025 od 25.03.2025. godine zaključenog između Seada Crnovršanina i Irme Crnovršanin kao bračnog druga prodavca i "Romulus Partners" DOO kao kupca dana 25.03.2025. godine, utvrđeno je da je predmet ugovora prodaja nepokretnosti katastarskih označenih kao: kat. parcela 16, potes Kamena njiva, u naravi voćnjak 3 klase, površine 541m², kat parc. 17, potes kamena njiva u naravi šume 3. klase, površine 1200m², kat. parc 18 potes kamena njiva u naravi šume 3 klase, površine 208m², kat. parc 19 potes kamena njiva u naravi voćnjak 3. klase, površine 207m² i kat. parc. 20, potes Kamena njiva, u naravi šume 3. klase,

površine 472m², upisano u listu nepokretnosti 989, za KO Bečići. Navedenim ugovorom prodavac se obavezuje prenijeti na kupca pravo korišćenja u obimu 1/1 na nepokretnosti iz čl. I ovog ugovor, a kupac se obavezuje prodavcu isplatiti kupoprodajnu cijenu.

U konačnom, na osnovu predmetnog ugovora, Uprava za nekretnine PJ Budva rješenjem broj 919-104-UI-1901/25 od 02.02.2025. godine dozvolila je promjenu upisa u LN br. 989 KO Bečići na kat parceli 16,17,18,19 i 20, upisano na Crnovršanin Seada u obimu 1/1 korišćenje, na "Romuls Partners" DOO, a kao osnov sticanja navedena je kupovina.

Uvidom u registarske spisa za privredno društvo DOO "Hrast CG" Podgorica, - Izvoda iz CRPS -a, izdatog dana 23.05.2019. godine, utvrđeno je da je privredno društvo "Graditelj LSR" registrovano pod reg. brojem 5-0837146/003 dana 28.05.2018. godine, PIB: 03194850, , te da je pretežna djelatnost izgradnja stambenih i nestambenih zgrada. Utvrđeno je da je kao osnivač društva upisan Lazar Radnić sa osnivačkim udiom od 100% koji istovremeno obavlja i funkciju izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika. Izvršni direktor je ovlašćen da društvo zastupa u pravnom prometu neograničeno i samostalno. Rješenjem CRPS-a broj 5-0837146/003 od 08.03.2019. godine izvršena je promjena podataka u pogledu naziva društva, tako da se briše naziv društva "Graditelj LSR" DOO Podgorica, a registruje se-upisuje se naziv "Hrast CG" DOO Podgorica. Dalje je utvrđeno, da je između Lazara Radnića i Kovačević Denisa dana 01.08.2023. godine zaključen Ugovor o ustupanju udjela Društva sa ograničenom odgovornošću "Hrast CG" DOO Podgorica i to bez naknade, nakon čega je Rješenjem CRPS br.5-0837146/006 od 17.08.2023. godine registrovana promjena podataka za Hrast CG doo Podgorica, tako što se briše dosadašnji osnivač Lazar Radnić koji je istovremeno obavljao funkcije izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika, a umjesto njega se u CRPS upisuje Denis Kovačević kao osnivač i ovlašćeni zastupnik, a kao izvršni direktor upisuje se Kumrija Kovačević.

Uvidom u registarske spisa za privrednoo društvo "Capital Plus" DOO Podgorica, utvrđeno je da je Rješenjem Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore br.5-0443052/006 od 07.06.2017. godine registrovana promjena podataka za privredni subjekat "Capital plus" doo Podgorica, tako što se briše osnivač "Bosell Trading LTD" sa udiom od 100%, a upisuju se novi osnivači I to: Sergey Chepinoga sa udiom od 90%, i Volodymyr Banchenko sa udiom od 10% Utvrđeno je da je Rješenjem Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore br.5-0443052/007 od 09.02.2018. godine registrovana promjena podataka za privredno društvo Capital plus doo Podgorica, tako što je razriješen –sa funkcije izvršni direktor Slavica Banchenko, a upisan novi izvršni direktor Volodymyr Banchenko, koji je ovlašćen da društvo zastupa u pravnom prometu neograničeno i samostalno. Iz Izvoda iz CRPS -a, izdatog dana 17.12.2020. godine, utvrđeno je da je privredno društvo DOO "Capital Plus" Podgorica registrovano dana 31.01.2008. pod reg. brojem 5-0443052/007. godine, PIB: 03194850, dok je poslednja promjena podataka izvršena 09.02.2018. godine, te da je pretežna djelatnost razrada građevinskih projekata. Utvrđeno je da je kao

osnivač društva upisan Sergey Chepinoga sa osnivačkim udiom od 90% i Volodymyr Banchenko sa osnivačkim udiom od 10%, koji je istovremeno i izvršni direktor društva ovlašten da društvo zastupa u pravnom prometu neograničeno i samostalno, dok je Slavica Banchenko upisana kao ovlaštena zastupnica.

Iz Izvoda CRPS za privredno društvo "Capital Plus" doo Podgorica, izdatog dana 12.03.2021. i 08.05.2023. godine utvrđuje se da su osnivači društva Sergey Chepinoga sa udiom od 90%, i Volodymyr Banchenko sa udiom od 10%, koji istovremeno obavlja i funkciju izvršnog direktora sa neograničenim ovlaštenjima u pravnom prometu i da zastupa društvo samostalno.

Uvidom u Statut društva za investicije i razvoj "Capital plus" doo Podgorica od 09.05.2017. godine, a koji je bio na snazi u vrijeme zaključenja predmetnog ugovora, utvrđeno je da su osnivači društva sa 90% udjela od ukupnog kapitala društva "Capital Plus" DOO Podgorica, Chepinoga Sergey i Banchenko Volodymyr sa udiom od 10%. Članom 6 Statuta propisano je da osnivači društva na osnovu ukupno uloženog kapitala, upravljaju cjelokupnim radom i poslovanjem Društva na način i pod uslovima utvrđenim Odlukom o osnivanju Društva i ovim statutom. Organi društva su osnivači i izvršni direktor. Članom 6.tač 21 propisano je da izvršni direktor svoju funkciju vrši u interesu društva i u vođenju poslova postupajući sa pažnjom dobrog privrednika. Tačkom 22 istog člana propisano je da izvršnog direktora postavlja i razrješavaju Osnivači ili Odbor direktora(ako je formiran), Tačkom 25 propisano je da izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata od četiri godine, između ostalog, ako je njegovom krivicom nanijeta veća šteta Društvu. Tačkom 26 istog člana propisano je da izvršni direktor društva može između ostalog, da kupuje, prodaje i opterećuje nepokretnost samo uz pismeno ovlaštenje osnivača. Sporazum je potpisan od strane osnivača Sergeya Chepinoga i Volodymyra Banchenko.

Iz dopisa Ministarstva prostornog planiranja urbanizma i državne imovine br.01-024/25-7933/2 od 27.06.2025. godine, proizilazi da se društvo "Hrast CG" doo Podgorica i "Capital Plus" doo Podgorica nisu obraćali ovom ministarstvu sa zahtjevom za dobijanje urbanističko tehničkih uslova u period od 01.01.2020 godine do 18.06.2025. godine za kat.par. br.16,17,18 i 20 upisane u LN 989 i kat. parc. br.634 upisane u LN 977 sve KO Bečići, u opštini Budva.

Iz iskaza svjedoka Lazara Radnića, proizilazi da je u spornom periodu kada je potpisan ugovor o zajedničkoj gradnji bio izvršni direktor društva Hrast CG. Funkciju izvršnog direktora je obavljao do prije dvije godine i bio je osnivač ovog društva takođe do prije dvije godine. Vezano za ugovor o zajedničkoj gradnji naveo je da isti nije on potpisao već da ga je potpisao njegov otac, a po punomoćju kojemu je dao. Naveo je da njegov otac u tom momentu nije imao nikakvu ulogu u firmi, nije bio ni zaposlen, a on mu je dao punomoćje iz razloga što je on vodio pregovore sa Vladymirom Banchemkom. Sjeća se sadržine ugovora i namjera je bila zajednička gradnja poslovno-stambenog naselja. Dodao je da ne zna šta se dalje dešavalo sa ugovorom odnosno da li su preduzimane radnje u pogledu izvršenja ugovora odnosno gradnje koja je planirana. Takođe je naveo da je njegova firma Hrast CG u momentu zaključenja ugovora bila likvidna. Nadalje je naveo da mu nije poznato da je firma Hrast CG imala

dugovanja prema Seadu Crnovršaninu te da je Volodymyra Banchenka upoznao preko njegovog oca jer su oni zajednički dogovarali posao, odnosno zajedničku gradnju.

Saslušan u svojstvu stranke, Sergey Chepinoga, u svom iskazu naveo je da je on postavio za direktora Volodymyr Banchenko u društvu Capital Plus DOO Podgorica na preporuku njegovih prijatelja i tada je on imao stopostotni udio u ovom društvu. Naveo je da je kupio zemlju u Ivanovićima u Bečićima da bi tamo napravio stambeni kompleks. Na početku saradnja između njega i Volodymyr Banchenko bila veoma dobra, uz postojanje velikih planova, ali da se na kraju to promijenilo. Istakao je da je Volodymyr Banchenko prenio 10% udjela u društvu kako bi ga zainteresovao za realizaciju predmetnog projekta, uključujući i finansiranje izgradnje objekta. Dalje je naveo da se u vrijeme zaključenja spornog ugovora o zajedničkoj gradnji nalazio u Slovačkoj, te da je za njegovo potpisivanje saznao prije pet godina. Naglasio je da je zemljište koje je predmet navedenog ugovora kupio sopstvenim sredstvima. Takođe je istakao da je, kao većinski osnivač, u više navrata pokušavao da stupi u kontakt sa Vladymirom radi informisanja o poslovanju društva, ali da je Vladymir to odbijao. Naveo je da ga izvršni direktor nije upoznao o ugovoru koji je potpisan i o zajedničkoj gradnji sa društvom Hrast CG, da o tome nije ništa nije znao. Istakao je je uloga Vladymira Banchenka bila, da izvještava o svemu šta se dešava i da proda zemljište, zbog toga što izgradnja više nije bila moguća, a sa kojim ovlašćenjima se Volodymyr Banchenko upisao u CRPS, ne sjeća se. Dalje je naveo da je Vladymiru Banchekou dao ovlašćenje da pronađe poslovnog partnera u vezi sa realizacijom projekta izgradnje i investiranja, pri čemu je prvih 10 godina zadatak bio usmjeren na izgradnju objekta, dok je nakon isteka tog perioda, kada više nije moglo da dođe do izgradnje, bilo predviđeno da se zemljište proda. Takođe je naveo da Kumriju i Denisa Kovačevića ne poznaje i da nije imao nikakvu komunikaciju sa njima. Naveo je da je firmu registrovao prije 15 godina i da je on osnivač firme. Istakao je da je zemljište kupio sopstvenim novcem ali da se ne može sjetiti da li je to kupio kao fizičko lice ili je njegovim sredstvima to kupilo pravno lice Capital Plus, o čemu posjeduje dokumentaciju. Izgradnja na predmetnom zemljištu nije bila moguća jer nije bilo novca, i nije mu bilo poznato da je prije zaključenja ovog ugovora koji je predmet ovog spora trebao da se zaključi neki drugi ugovor.

U toku postupka, saslušan je izvršni direktor drugotuženog Volodymyr Banchenko, kojom prilikom je izjavio da je u ime firme Capital Plus DOO Podgorica potpisao ugovor o zajedničkoj gradnji sa društvom Hrast CG i da je on bio kod notara kada se ovaj ugovor ovjeravao, i u tom periodu je on bio izvršni direktor. Notar je provjerio u registru da on može da potpiše taj ugovor. Naveo je da je namjera potpisivanja ovog ugovora da društvo Capital Plus dobije neku dobit i to se vidi iz ugovora. Dobit iz ugovora je bila dva puta više za Capital Plus nego za Hrast. Međutim, naveo je da se ta dobit nije ostvarila zato što Hrast nije ušao u izgradnju, on je provjerio da Hrast nije imao zaduženje u tom periodu. Utvrdio je da za cijelu godinu ništa nije uradio, onda je predao tužbu za raskid ugovora, zato što ni jedan član iz ugovora nije ispoštovan, a svaki član ugovora je imao svoj rok ispunjenja. Dodao je da je osnivaču

poslao e-mail da će da zaključim ugovor ali on mu ništa nije odgovorio. Nije imao saglasnost za zaključenje ugovora ali nakon što je potpisao ugovor obavijestio je osnivača preko advokata jer nije imao njegovu adresu. Prije ovoga je bio još jedan ugovor o zajedničkoj gradnji ali isti nije potpisan. U iskazu je naveo i to, da je upoznat sa Statutom Capital Plus od 09.05.2017.godine, i sa sadržinom Statuta kao i sa ovlaštenjima izvršnog direktora, da po nagovoru bilo kojeg drugog lica nije zaključio ugovor o zajedničkoj gradnji ali da je prije zaključenja ugovora razgovarao sa Radnić Milojem oko izgradnje i zaključenja ugovora. Nadalje je naveo da ga je sa Milojem Radnić upoznao Pavlović, koji se bavi građevinarstvom i ima svoju firmu u Beogradu, te da je novac koji je dobio od Pavlovića vratio za 10 posto udjela. Pojasnio je da prije zaključenja ovog ugovora nije imao nikakv projekat, a ni Hrast nije imao projekat ali je bio dužan da ga napravi. Pojasnio je oko prenošenja prava korišćenja na Hrast DOO da je to trebalo po završetku izgradnje da se prenese. Vjerovao je da će ta firma da ispuni ugovor jer je u to vrijeme gradila hotel u Podgorici na Nikšićkom putu. Dalje je naveo da je znao da Miloje Radnić nije izvršni direktor već njegov sin i da je Miloje radio na osnovu punomoćja izdatog od starne njegovog sina, a da on nije imao nikakve lične odnose sa Milojem Radnićem. Takođe je naveo da je izvršni direktor i vlasnik sa 10% udjela postao na osnovu saglasnosti Sergeja, između njih je postojala direktna komunikacija zato što je on morao da finansira i gradi, a u početku su imali komunikaciju u pogledu poslovanja. Naveo je da mu nije bilo poznato da je opština Budva i Država Crna Gora uveli zabranu gradnje na teritoriji opštine Budva, jer nije bilo novca nije bilo ni izgradnje tako da nije više pratio usvajanje propisa u Crnoj Gori. Pojasnio je da ne poznaje Kumriju i Denisa Kovačevića, kao i to da mu notar nije tražio ovlaštenje za zaključenje ugovora o zajedničkoj gradnji.

Saslušani svjedok Miloje Radnić, u svom iskazu je naveo da je on bio vlasnik firme i izvršni direktor firme Graditelj a kasnije je otvorio firmu na sina Lazara od nazivom Hrast CG DOO Podgorica. On je imao ovlaštenje od firme Hrast CG da vodi poslove, da potpisuje ugovore. Izvodio je radove na crnogorskom primorju na teritoriji opštine Budva, a koji radovi se odnose na grube građevinske radove i jednom prilikom je slučajno upoznao Volodymyra Banchenko. Tada mu je on rekao da ima parcelu u Bečićima i da ima namjeru da tu parcelu proda ali pošto je cijena bila niža od tržišne tražio je suizvođača za zajedničku gradnju. Volodymyr Banchenko se predstavio da je izvršni direktor firme i da je vlasnik, i dugo su pregovarali i na kraju je on prihvatio dogovor za 700 kvadrata neto površine da on izgradi odnosno firma Hrast CG DOO Podgorica. Naveo je da kada su ugovorili pojedinosti oko ugovora pošli su u Kotor i napravili su ugovor u formi notarskog zapisa i na osnovu toga je Hrast upisan kod katastra a na osnovu notarskog zapisa dogovor je bio da on izgradi ovu neto površinu od 700 kvadrata i da snosi sve troškove izgradnje a da zauzvrat dobije ako nešto preostane od tih kvadrata. Dalje je naveo kako je ugovor zaključen krajem decembra 2020.godine, nakon toga su nastupila corona, a zatim motatorijum na izgradnji. Ono što je mogao da radi su pripremni radovi, čišćenje parcele i pribavljeni su urbanističko tehnički uslovi. Nakon toga obzirom da je imao dugovanje prema Denisu Kovačeviću u iznosu od 600.000,00 € prenio mu je udjele u firmi bez naknade, a on je njemu

potpisao izjavu da mu više ne duguje. Naveo je da je izvodio radove za izvjesnog Nedžiba Kačara na objektu koji se nalazi u blizini Osnovnog suda, i od strane Nedžiba Kačara pošto je prema njemu imao dugovanja obaviješten je da je taj dug prenijet na Denisa Kovačevića i od tada je on bio u dužničkom odnosu prema Denisu Kovačeviću za ovih 600.000,00 € i zbog toga je prenio bez naknade ovaj udio u društvu Hrast CG i to u februaru mjesecu 2019.godine. Na posebno pitanje suda kako je u decembru mjesecu 2020.godine zaključio ugovor o zajedničkoj gradnji i investiranju, a da je prije toga kako je sam naveo imao ogromna dugovanja prema drugima odnosno prema Denisu Kovačeviću u iznosu od 600.000,00 €, pojasnio je da se ti projekti se sprovede na način što se angažuju drugi izvođači i podizvođači kompenzaciono se plaća a on je sam imao i neka potraživanja prema drugim licima.” Takođe na pitanje suda da li je zaključio bilo kakav ugovor o izvođenju ili podizvođački ugovor a vezano za projekat o zajedničkoj gradnji na osnovu ugovora iz 2020.godine, odgovorio je da nije. Dalje je odgovorio da je firma Hrast podnijela zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova i dobila je UT uslove od opštine Budva. Pojasnio je da je sa Nedžibom Kačarom potpisao ugovor o izvođenju radova, te da, kako radovi nijesu izvedeni, isti mu je rekao da iznos od 600.000,00 € koji je uplaćen prenese Denisu Kovačeviću. Nadalje je naveo da je između njega lično i Denisa Kovačevića zaključen ugovor o preuzimanju duga, i zbog toga je on kasnije na ime duga u iznosu od 600.000,00 € ustupio udio u društvu “Hrast CG”, i to bez naknade.. Naveo je da je njegov sin upisan u CRPS kao vlasnik i izvršni direktor, da je njegov sin mlad i ne poznaje poslove, a da je on bio stvarni vlasnik i da je imao sva ovlašćenja. U iskazu je ukazao i to da danas firmu „Hrast MNE Company” u kojoj je izvršni direktor i osnivač, i da nije poznavao vlasničku strukturu firme Capital Plus, odnosno nije znao ko su osnivači, a takođe nije poznavao ni Pavlović Žarka..Dalje je naveo da im notar prilikom zaključenja ugovora nije rekao da postoje neke smetnje za zaključenje ugovora, već je utvrđeno da Volodimir Banchenko može da potpiše ugovor. Pribavio je određeni dio dokumentacije kao što je naveo, htio je da izvede određene radove putem kompenzacije sa podizvođačima ali dosta tada je uticao motarotijum o zabrani gradnje i u tom periodu se gledao sa Volodimir Banchenkom i obavještavali ga o tome. Dodao je i to da od kada je došlo do prenosa udjela u društvu Hrast na Denisa Kovačevića da je o tome obavijestio Volodimira Banchenka. Odgovarajući na pitanje pitanje punomoćnika II-tuženog zbog čega kada već nije mogao da dalje sprovodi zajednički ugovor o građenju prije nego što je prenio udjele Denisu Kovačeviću nije vratio pravo koje je stekao ugovorom odnosno pravo korišćenja, odgovorio je, da je u pripreme radove i čišćenje placa uložio nekih 100.000,00 € pa je smatrao da to ne treba da uradi, te da u tom dijelu posjeduje građevinski dnevnik jer je radio pristupni put, čišćenje parcele, iskope za neke potporne zidove.

Sud je prihvatio kao tačan iskaz svjedoka Lazara Radniča u dijelu u kojem navodi da je dao punomoćje svom ocu, te da je Volodymira Banchenka upoznao preko svog oca, te da su njegov otac i Volodymir Banchenko dogovarali zajedničku gradnju na parceli u Bečićima, jer su u tom dijelu iskazi svjedoka i njegovog oca Miloja

Radnića saglasni, a njihova sadržina potvrđena je i iskazom svjedoka Volodymyr Banchenko.

Iz iskaza zak.zastupnika drugotuženog Volodymira Banchenka u pogledu ovlaštenja za zaključenje ugovora, koji je sud u tom dijelu prihvatio kao tačan, sud je utvrdio da se isti odnose na interne odnose u društvu "Capila Plus" doo Podgorica i eventualno kršenje Statuta, bez uticaja na pravno dejstvo prema trećim licima, budući da je Volodymyr Banchenko u CRPS upisan kao izvršni direktor, lice ovlašćeno za neograničeno i samostalno zastupanje društva u svim poslovima u pravnom prometu.

Sud nije prihvatio iskaz svjedoka Lazara Radnića da je njegova firma Hrast CG doo Podgorica u trenutku zaključenja ugovora bila u likvidnom stanju, budući da je ista u suprotnosti sa iskazom Miloja Radnića, koji navodi da je u tom periodu imao određena dugovanja, i da je za dug koji je lično imao prema Denisu Kovačeviću prenio 100% udio u društvu, odnosno kakao je to utvrđeno iz registarskih spisa njegov sin kao osnivač je ustupio udio u visini od 100% u društvu "Hrast CG" DOO, bez naknade, a sve na osnovu ugovora od 01.08.2023. godine. Takođe, sud nije prihvatio iskaz Miloja Radnića da je pribavio UT uslove, odnosno društvo "Hrast CG" DOO Podgorica, u čije ime je postupao i zaključio Ugovor o zajedničkoj gradnji UZZ br. 712/2020 od 02.12.2020. godine, budući da je prednje u suprotnosti sa dopisom Ministarstva prostornog planiranja urbanizma i državne imovine br.01-024/25-7933/2 od 27.06.2025. godine, iz kojeg je utvrđeno da se društvo "Hrast CG" doo Podgorica i "Capital Plus" doo Podgorica nisu obraćali ministarstvu sa zahtjevom za dobijanje urbanističko tehničkih uslova u period od 01.01.2020 godine do 18.06.2025. godine za kat.par. br.16,17,18 i 20 upisane u LN 989 i kat. parc. br.634 upisane u LN 977 sve KO Bečići, u opštini Budva, a da su UT uslovi za izradu tehničke dokumentacije izdati na zahtjev Seada Crnovršanina i Danila Stojanovića, i to dana 16.01.2025. godine. Nije prihvaćen ni iskaz Miloja Radnića u dijelu da je i pored dugovanja koje je imao prema drugima, zaključio ugovor o zajedničkoj izgradnji, jer se projekti u građevinarstvu sprovode na način što se angažuju drugi izvođači i podizvođači, uz kompenzacioni način plaćanja, budući da prednje od strane prvotuženog nije potkrijepljeno pisanim dokazima, jer prvotuženi za svo vrijeme vođenja postupka nije dostavao ni jedan ugovor o izvođenju ili podizvođenju radova, a što je i sam u svom iskazu potvrdio Milivoje Radnić.

Sud je iskaz tužioca Sergeja Chepinoga u dijelu u kojem se izjašnjava o načinu i sredstvima kupovine zemljišta koja je predmet Ugovora o zajedničkoj izgradnji UZZ 712/20 OD 02.12.2020. godine, cijenio kao neprecizan i nepouzdan, te mu nije poklonio vjeru, imajući u vidu da je isti najprije naveo da nije siguran da li je on kupio predmetne nepokretnosti, dok je kasnije tvrdio da je obezbijedio sredstva da ih kupi društvo Capital plus doo Podgorica. Nasuprot takvom iskazu, iz rješenja Uprave za nekretnine br.954-104-U-271 i 491/16 od 10.02.2016. godine i zaključka o predaji javnog izvršitelja Darka Rajkovića iz Budve Iv.br.2234/15 od 25.01.2016.godine nesporno proizlazi da je kupac i nosilac prava korišćenja bilo privredno društvo Capital plus doo Podgorica, kojem je predmetna nepokretnost predata u izvršnom postupku.

Iz navedenog proizlazi da je izvršni direktor bio ovlašten da preduzima radnje u cilju pronalaženja investitora i pregovora o mogućoj zajedničkoj izgradnji i da je postojala saglasnost osnivača za realizaciju takvog posla. Međutim, navedeno ovlaštenje nije se odnosilo na samostalno zaključenje konkretnog pravnog posla od strane izvršnog direktora, posebno imajući u vidu da je Statutom društva bila propisana obaveza pribavljanja prethodne pisane saglasnosti osnivača. Navedenu činjenicu potvrđuje i iskaz izvršnog direktora Volodymira Banchenka, koji je naveo da nije imao pisanu saglasnost tužioca za zaključenje predmetnog ugovora, čime je i sam potvrdio da takva saglasnost nije bila pribavljena. Navedeni dio iskaza potvrđuje činjenicu da je postojala saglasnost osnivača u pogledu pronalaženja investitora i zaključenja ugovora o zajedničkoj izgradnji, ali ne i saglasnost da izvršni direktor Volodymir Banchenko, takav ugovor samostalno zaključi bez prethodno pribavljene pisane saglasnosti propisane Statutom društva. (čl.6 tač 26).

Po ocjeni suda, iako Volodymyr Banchenko izvršni direktor "Capital Plus" doo Podgorica nije imao saglasnost osnivača za zaključenje spornog ugovora odnosno za navedeni pravni posao ali nalazi da isti nijesu od uticaja na njegovu punovažnost prema trećim licima. U konkretnom eventualno postupanje izvršnog direktora suprotno Statutu društva član 6 tač.26 kojim je propisano da izvršni direktor može da preduzima pravne poslove i zaključuje ugovore koji se između ostalog, odnose na prodaju, kupovinu i opterećenje nepokretnosti., predstavlja pitanje unutrašnjih odnosa u okviru društva "Capital plus" doo Podgorica, kao pravnog lica, i eventualne odgovornosti izvršnog direktora društva, a ne razlog ništavosti ugovora. Volodymyr Banchenko kao izvršni direktor "Capital Plus" doo Podgorica ima ovlaštenje da zastupa društvo u pravnom prometu neograničeno i samostalno, što proizilazi iz izvoda iz CRPS –a. U konkretnom slučaju on je predmetni ugovor zaključio i potpisao u okviru svojih registovanih ovlaštenja. Međutim, činjenica da Volodymir Banchenko nije imao pisanu saglasnost tužioca za zaključenje predmetnog ugovora, koju je prema čl.6 tač. 26 Statuta društva bio dužan da pribavi, ne može imati dejstva prema trećim licima. Navedeno iz razloga što se radi o internom odnosu u okviru privrednog društva "Capital plus" doo Podgorica, koji ne proizvodi pravno dejstvo prema savjesnim trećim licima u pravnom prometu. Naprotiv iz izvoda CRPS-a za navedeno privredno društvo proizilazi da izvršni direktor raspolaže neograničenim ovlaštenjima za zastupanje društva u pravnom prometu samostalno.

Shodno tome, sud cijeni da prvotuzeni nije mogao znati za eventualna interna ograničenja ovlaštenja izvršnog dužnika propisana Statutom društva, budući da ista nisu upisana u javni registar. Naprotiv iz izvoda CRPS-a za navedeno privredno društvo proizilazi da izvršni direktor Volodymir Banchenko raspolaže neograničenim ovlaštenjima za zastupanje društva u pravnom prometu samostalno. Dakle, prvotuzeni je postupao u dobroj vjeri, oslanjajući se na javno dostupne podatke iz registra. Eventualna ograničenja propisana statutom društva imaju isključivo interno dejstvo i ne mogu se isticati prema savjesnim trećim licima. Slijedom toga nepostupanje direktora u skladu sa internim aktima ne utiče na punovažnost zaključenog ugovora. Eventualna povreda obaveza izvršnog direktora može biti od

značaja isključivo za njegovu odgovornost prema društvu, u skladu sa Zakon o privrednim društvima, ali ne predstavlja osnov za utvrđivanje ništavosti pravnog posla zaključenog sa trećim licima.

Međutim, po ocjeni suda u konkretnom se radi o fiktivnom pravnom poslu.

Sud je prije svega cijenio istaknuti prigovor nedostatka aktivne legitimacije na strani tužioca, kao i pravni interes za pobijanje predmetnog ugovora. Aktivna legitimacija tužioca proizlazi iz činjenice da je tužilac osnivač i imalac 90% udjela u društvu, te da s tim u vezi ima pravni interes za pobijanje predmetnog Ugovora o zajedničkoj gradnji. Prednje iz razloga jer se radi o nepkretnostima koje se bile predmet ugovora koji se pobija, a koje predstavljaju imovinu društva, u kojoj tužilac imao udio od 90%. Osim toga, sa tužbom nije ustao drugotuženi, odnosno izvršni direktor u ime drugotuženog u pogledu ocjene pravne valjanosti predmetnog pravnog posla, a koji nesporno nije ni imao ovlašćenje za zaključenje istog, odnosno nezakonito je otuđio imovinu društva, pa i iz pasivnosti drugotuženog sam tužilac crpi svoj pravni interes, a ovo posebno kod činjenice da se radi o imovini društva koja ima značajnu vrijednost, zbog čega tužilac ima neposredan pravni interes za pobijanje predmetnog ugovora.

Odlučujući u ovoj pravnoj stvari, sud je pošao od odredbe člana 101 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima, kojim je propisano da je ugovor koji je suprotan prinudnim propisima ili moralu društva ništav ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo, dok je članom 59 stav 1 istog zakona propisano da prividan ugovor nema dejstva među ugovornim stranama; stavom 2 da ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost; a stavom 3 da se prividnost ugovora ne može isticati prema trećem savjesnom licu.

Dakle, odredbom člana 59 Zakona o obligacionim odnosima zakonodavac reguliše dva nevažeća ugovora: u prvom stavu radi se o zaključenju ugovora, gdje stranke izjavljuju da su zaključile ugovor ali su pritom saglasne da u stvarnosti ne žele zaključenje tog ugovora (fiktivni ugovor), a u drugom stranke su zaključile jedan ugovor koji ne žele, sa namjerom da zaključe ugovor sa drukčijim dejstvom, koga prikriva ovaj prvi prividan ("prazan", fiktivan ugovor). Pritom nastaje ne samo fiktivan ugovor već i disimulovani ("maskirani") ugovorni odnos. Dakle, pod pojmom "prividan ugovor" obuhvaćena su dva ugovora - fiktivan i simulovan ugovor. Pravni učinci fiktivnog (prividnog) ugovora u odnosu na strane ugovornice sastoji se u tome što je takav ugovor nepostojeći pravni posao, jer povodom njega među ugovornim stranama nije postignuta nikakva saglasnost volja i što kod takvog ugovora nedostaje bilo kakav osnov i cilj obavezivanja, a ugovor sa nepostojećim osnovom je ništav shodno čl. 59 st. 1 Zakona o obligacionim odnosima. Dakle, prividan - fiktivni pravni posao postoji onda ako je izjava volje u saglasnosti sa drugom stranom ugovornicom data samo prividno. Fiktivan posao je zaključen da se samo stvori privid kao da je zaključen, bez namjere stranaka da izazove pravna dejstva.

Sud ukazuje da se u crnogorskoj pravnoj teoriji razlikuju: ništavi ugovori, kao ugovori koji imaju osnovne pretpostavke za sklapanje ugovora, ali predstavljaju

povredu javnog poretka, pa zakonodavac propisuje oštru pravnu posljedicu prema kojoj takvi ugovori nemaju pravnog dejstva, osim ukoliko cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo; rušljivi ugovori (relativno ništavi) koji su valjani od trenutka sklapanja ugovora, ali se zbog nekog nedostatka blaže prirode mogu pobijati i proglasiti nevaljanim; i nepostojeći ugovori, kojim nedostaje jedan ili više osnovnih elemenata (pretpostavki) za sklapanje ugovora koji čine povredu javnog poretka. Nepostojeći ugovori nijesu protivni zakonu, jer se smatra da oni nikad nijesu ni nastali. Dodatno, kod ništavih ugovora konvalidacija (konvalescencija, ozdravljenje) nije moguća.

Prilikom tumačenja ugovora posebno se cijene okolnosti u kojima je zaključen, prethodni pregovori, ponašanje ugovornih strana nakon zaključenja ugovora, priroda i svrha ugovora, tumačenje koje su ugovorne strane već primijenile na slične odredbe i praksu koju su međusobno uspostavile, značenje koje se obično pridaje odredbama i izrazima u određenoj struci ili grani, kao i načelo savjesnosti i poštenja.

Iz utvrđenog proizilazi da nisu postojali bitni uslovi elementi za zaključenje predmetnog ugovora (koji čine saglasnost volja, predmet i osnov, a ponekad i forma), a ovo jer nije postojala kauza kao osnov za zaključenje ugovora. Kauza je ono na šta se jedna strana obavezuje, tj. šta ga je podstaklo da zaključi sporazum, pa kod predmetnog ugovora drugotuženi kao suinvestitor želi da ostvari određenu korist iz čl. V Ugovora (tčaka 5.2), a investitor kako to proizilazi iz ugovora da dobije pravo korišćenja na nepokretnostima. Sud zaključuje da nije postojala zajednička namjera ugovornih strana za zaključenje ugovora o zajedničkoj gradnji, već da se isključivo na prvotuženog prenese pravo korišćenja na nepokretnostima koje su predmet Ugovora o zajedničkoj gradnji. Naime, iako je ugovor zaključen 02.12.2020. godine, društvo "Hrast CG" DOO Podgorica nije preduzelo ni jednu radnju u cilju realizacije ugovora, odnosno obaveze propisane u poglavlju III Ugovora (obaveze investitora)-prijava građenja, izrada projektne dokumentacije, izrada idejnog rješenja. Ugovor o zajedničkoj gradnji UZZ 712/20 od 02.12.2020.godine nije zaključen između prvotuženog i drugotuženog, radi zajedničkog ulaganja, već u cilju nezakonitog prenosa nepokretnosti sa drugotuženog na prvotuženog, i to bez naknade, budući da je samim Ugovorom o zajedničkoj gradnji UZZ 712/20 od 02.12.2020.godine predviđen prenos prava korišćenja zemljišta sa drugotuženog, kao suinvestitora, na prvotuženog, kao investitora, radi pribavljanja projektne dokumentacije i izgradnje objekta na katastarskoj parceli 16.17.18.19.20 I 634 KO Bečići (član 2 Ugovora). Dakle, iz ponašanja prvotuženog zaključuje se da nije namjera bila zajednička izgradnja, odnosno finansiranje izgradnje objekta, već po ocjeni suda namjera je bila upravo da se izvrši prenos prava koje drugotuženi ima na nepokretnostima koje su predmet ugovora a koje pravo je dalje prenijeto na treća lica kako je to utvrđeno uvidom u hronologiju upisa na nepokretnostima označene kao kat.parcela br. 16,17,18 i 20 upisane u LN 989 KO Bečići i kat.parcelu br. 634 upisanu u LN 977 KO Bečići. Sud prednje dovodi i u vezu sa tim da su udjeli u društvu „Hrast CG“ DOO Podgorica prenijeti bez nakande Denisu Kovačeviću, za dug koji je lično ima Radnić Milivoje, da bi nakon toga pravo korišćenja na nepokretnostima bilo prenijeto na fizičko lice Seada

Crnovršanina. Upravo je ovo lice Denis Kovačević, kao osnivač sada društva „Hrast CG“ DOO Podgorica prilikom zaključenja Ugovora o prodaji UZZ br. 676/2024 od 09.10.2024. godine i Ugovora o prodaji UZZ br. 268/2025 od 25.03.2025. godine zaključenih između Seada Crnovršanina i društva „Romuls Partners“ DOO Podgorica, kao punomoćnik zastupao Seada Crnovršanina i ime istog potpisao ugovore, a što je utvrđeno uvidom u iste. Dakle, sud cijeni da sve prednje čini predmetni Ugovor o zajedničkoj gradnji UZZ br. 721/2020 od 02.12.2020. godine fiktivnim pravnim poslom imajući u vidu da namjera nije bila zajednička gradnja, odnosno finansiranje i investiranje od strane društva „Hrast“ DOO Podgorica kao investitora, za izgradnju objekta, već samo da se izvrši prenos prava i dalje prometovanje trećim licima. Predviđeno je Zakonom o obligacionim odnosima da svaka ugovorna obaveza mora imati dopušten osnov, a osnov je nedopušten ako je protivan prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima. U konkretnom slučaju, osnov je suprotan javnom poretku i dobrim običajima, i nije postojao stvarni cilj obavezivanja ugovornih strana iako se pretpostavljao, pa je navedeni ugovor nevaljan *ab initio*.

Na osnovu svega izloženog sud je odlučio kao u izreci budući da je predmetni Ugovor o zajedničkoj gradnji UZZ 712/20 od 02.12.2020.godine u smislu čl. 59, u vezi čl. 101 ZOO ništav.

Sud je cijenio navode tužioca da je protiv izvršnog direktora i osnivača društva Capital plus doo Podgorica, Volodymira Banchenka, podnio krivičnu prijavu zbog zloupotrebe ovlašćenja u privredi, kao i dopunu krivične prijave zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju, zbog prevare i falsifikovanja isprava, pred Osnovnim tužilaštvom u Podgorici, ali nalazi da isti nijesu od značaja za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari, jer sama činjenica podnošenja krivične prijave ne predstavlja dokaz o postojanju krivične odgovornosti niti prejudicira ishod ovog postupka.

Sud je na ročištu od 16.04.2025.godine donio rješenje kojim je odbio predlog II-tuženog da se odredi prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do pravosnažnog okončanja postupka koji se vodi pod poslovnom oznakom P.br.785/22, sa sledećih razloga:

Naime, u predmetnom postupku podnijeta je tužba tužioca Capital Plus DOO Podgorica protiv tuženog Hrast CG DOO Podgorica, kojom je traženo da se utvrdi da je ugovor o zajedničkoj gradnji zaključen dana 02.12.2020., ovjeren pred notarom Vericom Knežević UZZ br. 712/2020 između tužioca i tuženog raskinut, i odgovor na tužbu sa protivtužbom podnijetu dana 31.05.2023. odgovor na tužbu podnijet dana 20.12.2022.. Utvrđeno je da sud donio rješenje P.br.785/22 od 10.03.2025., kojim se smatra da je tužilac povukao tužbu u ovoj pravnoj stvari kao i da je tuženi protivtužilac povukao protivtužbu u ovoj pravnoj stvari.

Odredbom člana 212 stav 1 tačka 1 ZPP-a predviđeno je da će sud odrediti prekid postupka ako je odlučio da sam ne rješava o prethodnom pitanju.

Po mišljenju ovoga suda pravosnažno okončanje postupka koji se vodi pred ovim sudom poslovne oznake P.br. 785/22 nije prethodno pitanje za rješenje ovog postupka, jer od odluke u toj parnici ne zavisi odlučivanje o tužbenom zahtjevu koji je predmet ovog spora. Ovo iz razloga jer u predmetnoj parnici je trebalo da se raspravlja

o tome da li su ispunjeni uslovi za raskid ugovora, pa prednje po ocjeni suda ne može biti od uticaja na predmetni postupak, odnosno da se radi o prethodnom pitanju, budući da se u ovoj parnici raspravljalo ništavosti ugovora, odnosno da li se u konkretnom radi o fiktivnom ugovoru. Osim toga, u konkretnoj parnici došlo do povlačenja tužbenog i protivtužbenog zahtjeva.

Sud je cijenio i ostale izvedene dokaze i navode stranaka, ali isti nisu od uticaja za drugačije odlučivanje u ovoj pravnoj stvari.

Odluka o troškovima donijeta je u smislu čl.152 stav 1 u vezi čl.153 i 161 ZPP-a, tako da su I-tuženi i II-tuženi obavezani da tužiocu nadoknade troškove postupka u ukupnom iznosu od 6.806,25 €, a koji troškovi po AT-u se odnose na sastav tužbe u iznosu od 250,00 €, za sastav pisanih podnesaka od 06.04.2023., 18.03.2025. i 04.02.2026.godine u iznosu od po 250,00 €, za zastupanje tužioca na 9 održanih ročišta u iznosu od po 250,00 € (15.12.2023., 07.03.2025., 16.04.2025., 18.06.2025., 04.11.2025., 17.12.2025., 11.02.2026., 24.03.2026. i 08.05.2026.godine, na zastupanje na 4 odloženih ročišta u iznosu od po 125,00 € (07.04.2023., 06.06.2023., 25.10.2023. i 23.09.2025.godine), a što čini iznos od 3.750,00 €, uvećano za 50 % shodno Tarifnom broju 11, a što ukupno čini iznos 5.625,00 €.

Tužiocu je na obračunate advokatske troškove u iznosu od 5.625,00 €, priznato je uvećanje po osnovu PDV, po važećoj stopi od 21%, što čini iznos od 1.181,25 €, jer je punomoćnik tužioca dostavio rješenje Poreske uprave PJ Podgorica br. 30/31-03108-6 od 03.10.2023, da je upisan u registar PDV obveznika.

Dakle, tužiocu su priznati advokatski troškovi u iznosu od 5.625,00 €, te PDV u iznosu od 1.181,25 €, što čini ukupno dosudjeni iznos od 6.806,25 €.

Troškovi su odmjereni u skladu sa Tarifnim brojem 6, tač.15 važeće Advokatske tarife Advokatske komore Crne Gore (ATCG).

Tužiocu nisu dosuđeni troškovi za sastav podneska od 18.10.2023. i podneska od 01.04.2026.godine budući da je navode iz istih mogao iznijeti na ročištu. Takođe tužiocu nisu priznati troškovi za sastav podneska do 01.12.2025.godine budući da je navedenim podneskom tužilac dostavio adresu za svjedoka.

Sa izloženog, odlučeno je kao u izreci.

PRIVREDNI SUD CRNE GORE

Dana, 04.06.2026. godine

ЗА ТАЧНОСТ ОТПРАВИ
УПРАВИТЕЉ
СУДСКЕ ПИСАРНИЦЕ

SUD IJA
Snežana Grujić, s.r.



PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Apelacionom sudu CG u roku od 8 dana po prijemu iste, preko ovog suda.